

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPÓSITO

Garantizar que todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal actúe bajo un estándar ético único, reflejando los valores institucionales de integridad, legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Establece la obligación de impartir formación ética a todo el personal al menos cada dos años, con el objetivo de reforzar la cultura de honestidad y responsabilidad en el servicio público.

2. ALCANCE

A todo el personal operativo y administrativo de la DSPM de Ensenada, incluyendo policías, personal de tránsito, servicios administrativos, unidades de apoyo y mando, quienes deben atestiguar conocimiento del Código de Ética institucional y participar en la capacitación sobre ética profesional cada dos años

3. DEFINICION Y ABREVIATURAS

DSPM: Dirección de Seguridad Pública Municipal

4. PROCEDIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

El código de ética deberá ser dado a conocer tanto a los elementos como al personal administrativo que labore en la DSPM, por medio del método que se adecue a las necesidades tanto de conocimiento como de comprensión de cada persona. (Iniciación de academia Policial, medios electrónicos, impresión de código, etc.)

Visión

Lograr una Dirección que se destaque por contar con los estándares de ética más altos, brindando transparencia en su actuar, para dar como resultado un gobierno honesto, responsable y comprometido con el desempeño de sus funciones.

Misión

Ser un gobierno que proteja y sirva a la comunidad trabajando con ella de la mano, a fin de contar con un entorno seguro y confiable.

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Código de Ética tiene por objeto:

I. Establecer los principios, valores y reglas de integridad que orienten, en un marco de

aspiración a la excelencia, el desempeño de las funciones y la toma de decisiones de las personas servidoras públicas, asumiéndolas como líderes en la construcción de la ética del servicio público, y

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

II. Constituir las bases, a partir de cuales, las dependencias y entidades desconcentradas, así como las descentralizadas, elaboren a cargo de sus titulares, sus respectivos Códigos de Conducta en los que se consideren riesgos éticos específicos, en atención a su misión, visión y atribuciones.

Artículo 2. El Código de Ética será obligatorio y aplicable para todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, al interior de alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal, en los términos del artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Artículo 3. Será obligación de las dependencias, entidades y empresas de participación municipal, entregar este Código de Ética, a todo el personal adscrito a las mismas, a través de medios físicos o electrónicos y, de acuerdo con las políticas de austeridad, a fin de que éstos tomen conocimiento de su contenido y, posterior a su estudio, suscriban una carta compromiso a alinear el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a lo previsto en este documento.

Artículo 4. Además de las definiciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para efectos del Código de Ética, se entenderá por:

I. Código de Conducta: El instrumento deontológico emitido por la persona que ocupe la titularidad de la dependencia, entidad o empresa de participación municipal, a propuesta de su Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses o análogo y previa aprobación de la Sindicatura Municipal, en el que se especifique de manera puntual y concreta, la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética;

II. Código de Ética: Instrumento deontológico, al que refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece los parámetros generales de valoración y actuación respecto al comportamiento al que debe aspirar una persona servidora pública, en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión;

III. Comité: El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, como órganos democráticamente integrados que tienen a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de Conflictos de Intereses a través de acciones de orientación, capacitación y difusión en las dependencias y entidades del Gobierno Municipal;

IV. Dependencias: Las unidades administrativas de la administración pública municipal del sector central, los órganos administrativos desconcentrados.

V. Directrices: Orientaciones para la práctica de cada uno de los principios, previstas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VI. Empresas de participación municipal: Aquellas destinadas al eficaz manejo de las áreas estratégicas a cargo del Gobierno Municipal, el cual es su propietario y cuya administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos, son establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables a la materia;

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

VII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación Municipal y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paramunicipal;

VIII. Ética pública: Disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber público y que busca en toda decisión y acción, la prevalencia del bienestar de la sociedad en coordinación con los planes y programas municipales, estatales y federales, así como de los entes públicos y de la responsabilidad de las personas ante éstos;

IX. Impedimento legal: Restricción normativa que imposibilita a la persona servidora pública a conocer de un asunto u ocupar un cargo.

X. Juicio Ético: En un contexto de ambigüedad, será el ejercicio individual de ponderación de principios y valores que lleve a cabo cada persona servidora pública, previo a la toma de decisiones y acciones vinculadas con el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

XI. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018;

XII. Personas Servidoras Públicas: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;

XIII. Principios Constitucionales: Aquellos que rigen la actuación de las personas servidoras públicas previstos en la fracción III, del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Riesgo ético: Situaciones en las que potencialmente pudieran transgredirse principios, valores o reglas de integridad y que deberán ser identificados a partir del diagnóstico que realicen, las dependencias, entidades o empresas de participación Municipal, en términos de lo ordenado por el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XV. Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona servidora pública es apreciada o bien considerada para el servicio público.

CAPÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO

Artículo 5. Los principios son normas interpretativas y de dirección que rigen el actuar de las personas servidoras públicas. Así mismo, explican, justifican y legitiman las acciones de gobierno, por lo que deben ser consideradas como razones en pro o en contra de determinadas acciones. Las definiciones de los principios y valores vinculados a los principios constitucionales son las establecidas en el Acuerdo por el que se dan a

conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el Comité

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 4 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2018. Mismas que son reconocidas y aplicables para las personas servidores públicos municipales del municipio de Ensenada, Baja California.

Lo establecido en el presente código de ética, complementa lo establecido en dichos lineamientos.

Artículo 6. La ética pública se rige por la aplicación de los Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia en el entendido de que, por su naturaleza y definición, convergen de manera permanente y se implican recíprocamente, con los principios legales, valores y reglas de integridad, que todas las personas servidoras públicas deberán observar y aplicar como base de una conducta que tienda a la excelencia, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Artículo 7. Principio de Legalidad, las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

Artículo 8. El Principio de Honradez, las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

Artículo 9. El Principio de Lealtad buscará que las personas servidoras públicas correspondan a la confianza que el Estado les ha conferido, a fin de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas y generar certeza plena de su conducta frente a todas las personas.

Artículo 10. El Principio de Imparcialidad, buscará fomentar el acceso neutral y sin discriminación de todas las personas, a las mismas condiciones, oportunidades y beneficios institucionales y gubernamentales, garantizando así la equidad, la objetividad y la competencia por mérito; los valores de equidad de género e igualdad y no discriminación y la regla de integridad de comportamiento digno. Por ello, no permite que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten el compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

Artículo 11. El principio de Objetividad, establece que para la toma de decisiones, se procurará tomar en cuenta los elementos que se tengan disponibles de manera oficial, dejando de lado las suposiciones y creencias que puedan alterar el resultado de una decisión o juicio.

Artículo 12. El Principio de Eficiencia buscará consolidar los objetivos gubernamentales a través de una cultura de servicio público austero, orientada a resultados y basada en la

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 5 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

optimización de recursos, garantizando la eficacia, la economía y la disciplina, así como el valor de cooperación entre las personas servidoras públicas.

Artículo 13.- Principio de Racionalidad hace referencia a que todas las acciones que afecten a la población deben estar justificadas en razones técnicas suficientes que contribuyan a garantizar la eficacia de las mismas para satisfacer objetivos que otorguen un mayor beneficio social.

Artículo 14.- Principio de primacía del interés público establece que en la toma de decisiones se deberá considerar si dicha determinación es la que en mejor y mayor medida satisface las necesidades colectivas, es decir; que siempre deberá privilegiarse el interés público sobre los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

Artículo 15.- Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.

Artículo 16.- Principio de rendición de cuentas, Principio rector de la administración pública que consiste en informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.

Artículo 17.- Principio de profesionalismo, establece la forma de desarrollar cada actividad profesional con un total compromiso, medida y responsabilidad, acorde a su formación específica, atendiendo al cumplimiento de las normas que rigen su actividad profesional, con pleno respeto de los principios y valores del servicio público.

CAPÍTULO III DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO

Artículo 18. Es deber de las personas servidoras públicas, actuar atendiendo a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en este Código, así como a las disposiciones legales aplicables a sus funciones, favoreciendo en todo momento, como criterio orientador, el bienestar de la sociedad.

Artículo 19. Las personas servidoras públicas deberán brindar un trato igualitario a todos los individuos, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de discriminación.

Artículo 20. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, fomentarán la igualdad entre mujeres y hombres, y respetarán la identidad y orientación sexual, con el propósito de contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público.

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 6 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

Artículo 21. Las personas servidoras públicas emplearán lenguaje incluyente en todas sus comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos, eliminar el lenguaje discriminatorio basado en cualquier estereotipo de género, y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.

Artículo 22. Las personas servidoras públicas observarán un comportamiento digno, y evitarán realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos, con el objeto de generar ambientes laborales seguros que privilegien el respeto de las personas.

Artículo 23. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, atendiendo en todo momento al principio de honradez, por lo que éstas deberán presentarse con completa veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la normativa aplicable.

Artículo 24. Existe conflicto de intereses cuando las personas servidoras públicas se encuentran impedidas de cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempeño de su empleo cargo o comisión, en virtud de que sostienen intereses particulares que interfieren en la atención o resolución de un asunto.

Artículo 25. Las personas servidoras públicas, al tener conocimiento de un asunto en el que su objetividad e imparcialidad puedan verse afectadas por la existencia de algún conflicto de interés o impedimento legal, deberán:

- I. Informar por escrito al jefe inmediato la existencia del conflicto de intereses o impedimento legal;
- II. Solicitar ser excusado de participar en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución del asunto, y
- III. Acatar las instrucciones formuladas por escrito por el jefe inmediato para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva del asunto.

Artículo 26. Las personas servidoras públicas, con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, no deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo o similar, sean en favor de sí mismas, su cónyuge, concubina, concubinario o conviviente, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceras personas con los que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.

Artículo 27. En caso de que las personas servidoras públicas, con motivo de sus funciones, reciban un obsequio, regalo o similar, deberán informarlo inmediatamente la Sindicatura Municipal, conforme a las disposiciones que para tal efecto se emitan. Lo anterior, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 28. Los reconocimientos de cualquier naturaleza que sean otorgados a las personas servidoras públicas por instituciones públicas y académicas, podrán aceptarse

	Título: Código de Ética		Estándar CALEA: 1.1.2
	Fecha de Expedición: 22 de Julio 2025	Revisión: 0	Página: 7 de 7
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

en tanto no impliquen compromiso alguno del ejercicio del empleo, cargo o comisión y no contravengan disposiciones jurídicas o administrativas aplicables. En caso de duda podrá consultarse a la Sindicatura Municipal.

CAPÍTULO IV DE LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Y DE LAS REGLAS DE INTEGRIDAD

Artículo 29. Las dependencias y entidades, deberán emitir un Código de Conducta que vincule el contenido de este instrumento rector, considerando las reglas de integridad, con su misión, visión y atribuciones específicas; de manera tal que les permita enfrentar riesgos éticos, a la vez que se fomente identificación y apropiación por parte de las personas servidoras públicas con cada ente público.

Artículo 30. Las dependencias y entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán cumplir con los principios establecidos en el presente instrumento, y, así mismo deberán incorporar las reglas de integridad de actuación pública; información pública; contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, programas y planes de gobierno; trámites y servicios; recursos humanos; administración de bienes muebles e inmuebles; procesos de evaluación; control interno y procedimiento administrativo, bajo la lógica del presupuesto basado en resultados, entre otras que se consideren indispensables para el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo 31. Con el propósito de ejemplificar el cumplimiento a los principios, valores y reglas de integridad, las dependencias y entidades del Gobierno Municipal, deberán hacer referencia, en sus Códigos de Conducta, a las directrices que establece el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 32. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 15 y 17 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los Comités de Ética o análogos, en coordinación con los encargados de las labores de administración y planeación de las dependencias y entidades, aplicarán anualmente la metodología que al efecto desarrolle la Sindicatura Municipal, para la determinación del indicador de la idoneidad del Código de Conducta y del Indicador de riesgos éticos. Para ello, cada dependencia o entidad podrá apoyarse en sondeos, encuestas, estudios u otras fuentes de información sobre la materia, que resulten eficaces para dichas entidades y dependencias o para la Administración Pública Municipal en su conjunto.